

*PROCEDURA GENERALĂ
PRIVIND REZOLVAREA RECLAMAȚIILOR
CONSUMATORILOR*

CAP 1. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Prin prezenta procedură se urmărește stabilirea modului de soluționare a petițiilor adresate ANPC, respectiv COMISARIATELOR REGIONALE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR/COMISARIATELOR JUDEȚENE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR în exercitarea atribuțiilor conferite de cadrul general și reglementările specifice domeniului de protecție a consumatorului prin asigurarea unui circuit legal, coerent, eficient și operativ al petițiilor în cadrul instituției.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale prezentei proceduri, petițiile care sunt soluționate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor respectiv de structurile teritoriale subordonate sunt cele care au în vedere domeniul de competență stabilit prin HG 700/2012 modificată privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Procedura se aplică de către personalul cu atribuții de control al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și al structurilor teritoriale subordonate.

Solicitățile de informații formulate în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces al informațiilor de interes public, cu modificările și completările ulterioare nu sunt considerate petiții și se redirectionează către structura organizatorică competentă din cadrul ANPC/COMISARIATELOR REGIONALE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR /COMISARIATELOR JUDEȚENE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR.

CAP 2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Prezenta procedură este elaborată în conformitate cu prevederile legale :

- Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 (r2) privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale;
- Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori (r2), cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 288/2010;
- Legea nr. 270/2017 – legea prevenirii
- Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
- Alte acte normative din domeniul protecției consumatorilor.
- Ordinele emise de președintele ANPC

CAP 3. TERMINOLOGIE

Formele prin care consumatorii se pot adresa structurilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor precum și structurilor teritoriale subordonate, se definesc astfel:

a) sesizare: formulare făcută în scris transmisă prin servicii poștale la sediul instituției, fax, poșta electronică, prin sistemul de înregistrare on line - Formular de sesizare din pagina www.anpc.gov.ro sau prin preluarea fișei de sesizare/reclamație de către personalul desemnat potrivit atribuțiilor din fișa postului, cu privire la lipsa conformității produselor/serviciilor achizitionate, fără solicitare de pretenții prin care se aduce la cunoștință o posibilă încălcare a drepturilor și intereselor consumatorilor și stau la baza efectuării unor acțiuni de control;

Informațiile oferite de consumatori verbal sau prin aplicații mobile, fără solicitare de pretenții (de ex. telefonic) care fie doresc să își păstreze anonimatul, fie nu doresc să formuleze o petiție în forma impusă de legislația în vigoare dar care prezintă date importante, de *interes general* cu privire la aspecte care, dacă se confirmă, pot afecta sănătatea, drepturile sau interesele consumatorilor, se vor consemna separat, într-un *registru de informații* în varianta electronică. De aceste informații se va ține cont în planificarea acțiunilor de control, iar în această situație nu se va oferi un răspuns celui care a furnizat informația.

b) reclamație: formulare făcută în scris, transmisă prin servicii poștale la sediul instituției, fax, poșta electronică, prin sistemul de înregistrare on line - Formular de sesizare din pagina www.anpc.gov.ro sau prin preluarea fișei de sesizare/reclamație de către personalul desemnat potrivit atribuțiilor din fișa postului, privind lipsa conformității produselor/serviciilor oferite de operatorii economici sau alte încălcări ale drepturilor și intereselor consumatorilor și prin care se solicită pretenții materiale sau de altă natură.

c) reclamație cu caracter transfrontalier: formulare făcută în scris, transmisă prin servicii poștale la sediul instituției, fax, poșta electronică, prin sistemul de înregistrare on line - Formular de sesizare din pagina www.anpc.gov.ro sau prin preluarea fișei de sesizare/reclamație de către personalul desemnat potrivit atribuțiilor din fișa postului, privind lipsa conformității produselor/serviciilor sau alte încălcări ale drepturilor și intereselor consumatorilor, români sau din alt stat membru, în cazul unor relații comerciale cu caracter transfrontalier și prin care se solicită pretenții materiale, conform prevederilor legale.

Se consideră relații comerciale cu caracter transfrontalier acele relații în cazul cărora fie comerciantul este stabilit în alt stat membru, iar consumatorul este român, fie consumatorul este din alt stat membru iar fapta s-a săvârșit pe teritoriul României.

În cele ce urmează, prin petiție se înțelege atât sesizarea, cât și reclamația așa cum sunt definite mai sus.

CAP 4. REGULI DE PROCEDURĂ

4.1 Condiții prealabile pentru soluționarea petițiilor:

(1) Structurile teritoriale, beneficiază de sistemul de preluare, înregistrare, stocare a petițiilor consumatorilor implementat la nivel de ANPC dar gestionează și preluarea, înregistrarea, stocarea, analizarea, prelucrarea și soluționarea petițiilor consumatorilor transmise utilizând celelalte modalități permise la sediu cu privire la încălcări ale unor drepturi ale acestora, urmărindu-se aplicarea corectă a prevederilor legale, inclusiv comunicarea, în scris (sau în forma solicitată în mod expres), către aceștia a rezultatului cercetărilor. Răspunsurile la sesizările primite prin intermediul mediului on line, vor fi efectuate în aceeași manieră de comunicare, în mod obligatoriu și semnate electronic.

(2) Pentru operativitatea soluționării petițiilor, consumatorii vor fi îndrumați să se adreseze mai întâi operatorului economic/S.A.L..

(3) În cazul constatării lipsei conformității produselor/serviciilor în cadrul termenului de garanție sau a datei durabilității minime, aducerea acestora la conformitate sau înlocuirea acestora, în fiecare caz,

se face fără plată – vânzătorul/prestatorul de servicii suportă toate costurile necesare legate de transport, manipulare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materialele utilizate și ambalare.

(4) După expirarea termenului de garanție, remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare sunt obligații ale operatorului economic.

(5) Pentru operativitatea și eficientizarea activității de soluționare a petițiilor, în sprijinul petiționarilor, se recomandă ca petițiile să fie adresate prin sistemul de înregistrare on line - Formular de sesizare din pagina www.anpc.gov.ro direct structurilor teritoriale pe raza cărora se află entitatea reclamată. Petițiile înregistrate la A.N.P.C. (Autoritatea Centrală) se transmit prin intermediul poștei electronice structurilor teritoriale, acestea informând petiționarii.

(6) Structurile teritoriale sunt obligate să desemneze, prin decizie administrativă/fișa postului, persoanele care au în atribuții cercetarea petițiilor și expedierea răspunsurilor către petiționari.

(7) Repartizarea petițiilor și urmărirea modului de soluționare cad în sarcina Comisarului Șef sau a Comisarului Șef Adjunct, funcție de nivelul la care au fost înregistrate.

(8) Petițiile greșit îndreptate vor fi trimise, în termen de 3 zile lucratoare de la înregistrare, autorităților sau instituțiilor publice, care au ca atribuții/competențe soluționarea problemelor reclamate/sesizate, informându-se, în acest sens, consumatorul.

(9) În cazul în care un petiționar adresează mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexe, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petițiile primite.

(10) Aspectele sesizate/reclamate de către petenți sunt soluționate fie prin demararea unei acțiuni de control efectuat direct la operatorul economic fie la sediul structurii teritoriale prin analizarea documentelor justificative însoțite de puncte de vedere semnate de operatorul economic conform pct 4.3.2. alin.3 din prezenta Procedură.

(11) Petițiile înregistrate și clasate sunt :

- petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului, a entității reclamate și ale produsului/serviciului reclamat, precum și cele care nu au atașate documentele aferente achiziționării produsului sau serviciului, documente/elemente care să permită identificarea entității reclamate ori alt document care să aibă legătură cu aspectele reclamate;

- petițiile care conțin informații aberante, impertinente, irelevante, limbaj agresiv și jignitor;
- petițiile formulate cu tardivitate, care se referă la fapte contravenționale săvârșite în termen mai mare de 6 luni de la data înregistrării petițiilor, cu excepția celor ce constituie contravenții continue;
- petițiile nelizibile și/sau neinteligibile;
- petițiile ce semnalează aspecte care se află/s-au aflat pe rolul unei instanțe judecătorești;
- petițiile care sunt adresate prin interpuși, inclusiv prin case de avocatură dacă nu sunt însoțite de împuternicire avocațială;
- petițiile asupra cărora se revine, cărora li s-a răspuns conform prevederilor legale iar revenirea nu prezintă elemente suplimentare sau alte documente justificative față de cele care însoțesc petiția inițială.

Dacă după trimiterea răspunsului sau redirecționarea unei petiții către altă instituție se primește o nouă petiție cu același obiect, aceasta se clasează prin conexare la petiția inițială menționându-se în sistemul de înregistrare al petițiilor.

La prima clasare a unei petiții dintr-o serie de petiții cu același obiect petentul este înștiințat în privința deciziei și motivului clasării petiției fără să mai fie necesară înștiințarea acestuia ulterior.

Se va informa petentul cu privire la clasarea petiției în termen maxim de 30 de zile de la înregistrare.

4.2. Preluarea și înregistrarea petițiilor/informațiilor de la consumatori

4.2.1. Preluarea se poate face utilizând, după caz, următoarele modalități:

- birouri de primire/înregistrare la sediile structurilor teritoriale;
- numere telefonice, numai pentru informații;
- formular de reclamație on line;
- fax;
- posta electronica(e-mail);

- poștă/ operatori curierat

4.2.2. Înregistrarea petițiilor

- (1) Structurile teritoriale pentru protecția consumatorilor înregistrează petițiile, în vederea cercetării acestora într-o variantă unitară, electronică, stabilită de ANPC prin circulară.
- (2) Petițiile se preiau și se înregistrează, indiferent dacă operatorul economic are sediul sau nu pe raza de activitate a structurii teritoriale la care consumatorul s-a adresat.
- (3) Structurile teritoriale nu pot refuza înregistrarea petițiilor referitoare la domenii de activitate care nu intră în competența Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor dar pot consilia consumatorii în vederea depunerii reclamației la instituția abilitată.
- (4) Pentru operativitatea și eficiența soluționării petiției se va proceda la consilierea în mod obligatoriu a petiționarului și îndrumarea acestuia către operatorul electronic în vederea soluționării amiabile, către structura administrației publice competente, dacă acesta este de acord sau la redirectionarea petiției către structura în drept să o soluționeze cu informarea petiționarului despre acest fapt.
- (5) Petițiile trebuie să conțină informații referitoare la produsul sau serviciul reclamat, datele care să permită identificarea operatorului economic, inclusiv anexarea documentelor probatorii (bon fiscal, factura, chitanță, etc.).
- (6) Inclusiv petițiile transmise prin e-mail trebuie să cuprindă datele de identificare a petentului, adresa de e-mail fiind insuficientă.
- (7) Pentru formularea în scris a petiției, la sediul structurii teritoriale, se solicită petentului să completeze datele din "Fișa de sesizare/reclamație"+detalii legate de contactarea de către petent a operatorului economic, conform modelului din Anexa nr. 1 la prezenta procedură. De menționat în fișa de sesizare/reclamație obligația petentului de a se adresa pentru început operatorului economic și S.A.L.
- (8) Persoana care înregistrează petiția se va asigura că persoana fizică, în calitate de consumator, formulează petiția în nume propriu.

Reclamațiile transfrontaliere

În funcție de autoritatea competentă, se disting trei tipuri de situații:

- (1) cele pentru care ANPC este responsabilă cu instrumentarea lor. Se urmează procedura generală sau în cazul reclamațiilor formulate în baza Regulamentului CE nr. 261/2004 privind drepturile pasagerilor pe transport aerian, se va ține cont de aspectele specifice ale acestuia;
- (2) cele pentru care ANPC nu este responsabilă cu instrumentarea, caz în care reclamațiile:
 - se redirectionează către ECC România (ca de exemplu: bagaje pierdute sau achiziționare de produse de către un consumator român direct de la un comerciant din alt stat membru);
- (3) cele care se transmit la ANPC pentru a fi introduse în sistemul instituit în baza Regulamentului CE nr. 2006/2004 de cooperare administrativă la nivel transfrontalier (ca de exemplu în cazul practicilor care pot afecta interesele mai multor consumatori, cum ar fi achiziționarea de produse on line). Deoarece în aceste cazuri ANPC poate doar întreprinde demersurile necesare pentru încetarea practicii, dar nu se pot dispune măsuri pentru recuperarea daunelor de către consumatori, reclamațiile se transmit de asemenea, pentru soluționare pe cale amiabilă, către ECC România.

4.3. Desfășurarea cercetării petițiilor

4.3.1. Soluționarea petițiilor pe cale amiabilă

- (1) La înregistrarea unei reclamații se verifică dacă petentul s-a prezentat, în prealabil, la operatorul economic (o recomandare nu o obligație), respectiv dacă acesta a întârziat sau a refuzat soluționarea reclamației, în condițiile legii.
- (2) Totodată, se analizează informațiile cu privire la natura produselor/serviciilor, a neconformităților reclamate/sesizate, precum și pretențiile formulate de petent.
- (3) Soluționarea pe cale amiabilă a petițiilor se poate face *numai* în situațiile în care:
 - consumatorul nu s-a prezentat, în prealabil, la operatorul economic iar neconformitățile produselor sau serviciilor reclamate/sesizate afectează individual consumatorul respectiv, operatorul economic reclamat însușindu-și concluzia cercetării.

- operatorul economic decide soluționarea pretențiilor petentului în mod favorabil acestuia chiar dacă pretențiile formulate nu sunt întemeiate.
- consumatorul confirmă în scris că aspectele sesizate/reclamate au fost soluționate în mod amiabil anterior efectuării acțiunii de verificare a aspectelor reclamate.

(4) În situațiile în care consumatorul s-a prezentat, în prealabil, la operatorul economic fără a-i fi soluționate pretențiile, iar în urma controlului, se constată că aspectele sesizate se confirmă, petiția va fi concluzionată în favoarea consumatorului, nefiind considerată ca fiind soluționată pe cale amiabilă. În această situație, operatorul economic va fi sancționat în mod corespunzător, chiar dacă, urmare a acțiunii de control, a decis să remedieze deficiențele reclamate, însușindu-și concluzia cercetării.

4.3.2. Soluționarea petițiilor prin acțiuni de control

(1) Conducerea structurii teritoriale va asigura declanșarea cercetării într-un termen rezonabil de la data înregistrării petiției, echipa de control fiind formată, din *minimum doi comisari*, cu excepția cazurilor în care Comisarul Șef Adjunct dispune, în scris, ca cercetarea să fie efectuată de către un singur comisar.

(2) În cazul mai multor petiții vizînd același operator economic, dacă acestea nu au fost cercetate individual vor fi cercetate concomitent de către o singură echipă de comisari desemnată de către Comisarul Șef Adjunct .

(3) În vederea cercetării petițiilor privind operatorii economici pentru care nu este necesară deplasarea la sediul acestora pentru cercetarea prin examinare directă a aspectelor/produselor reclamate (ex.: instituții financiare, furnizori telefonie, internet, cablu TV, regii autonome, societăți comerciale de utilități publice, ș.a.m.d), comisarii cu atribuții de control cărora le-au fost repartizate vor iniția acțiunea de control fie prin transmiterea invitației prin poștă recomandată cu confirmare de primire sau prin poșta electronică sau telefonic cu menționarea în actul de control a acestor situații. Invitația prin poșta electronică va fi transmisă cu solicitare electronică de confirmare de primire iar invitația prin poșta clasică va fi transmisă cu serviciul confirmare de primire. La data prezentării conform invitației, va fi completat corespunzător și registrul unic de control.

(4) În situația în care atât soluționarea petiției, cât și stabilirea măsurilor pentru limitarea prejudicierii altor consumatori nu se pot face prin acțiuni desfășurate la nivelul județului, fișa de sesizare/reclamație se va transmite structurii teritoriale pe a cărei rază de activitate se află operatorul economic respectiv (producător, distribuitor, vânzător) exclusiv prin e-mail, însoțită, atunci când situația o impune, de o constatare prealabilă ce va face parte integrantă din corpul mail-ului.

(5) Cercetarea sesizărilor se va face cu respectarea confidențialității datelor de identitate a persoanelor care au sesizat.

(6) Cercetarea și concluzionarea petițiilor se vor face în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării lor la structura teritorială în competența căreia se află soluționarea cauzei.

(7) În cazul în care aspectele sesizate prin petiție impun o cercetare care necesită timp, ca urmare a apariției unor situații neprevăzute, Comisarul Șef/Comisarul Șef Adjunct, funcție de nivelul la care a fost repartizată, poate aproba prelungirea termenului de 30 zile calendaristice cu cel mult 15 zile (respectiv 30 zile, în cazul petițiilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de energie electrică și gaze naturale), cu anunțarea petiționarului despre acest fapt.

(8) Cercetarea se va efectua avînd la bază documentele probatorii puse la dispoziție de petiționar. Vor putea fi luate în calcul și orice alte documente puse la dispoziție de către operatorul economic (acestea fiind în mod obligatoriu redactate/traduse autorizate în limba română).

(9) Produsul reclamat nu poate face parte din probatoriu, decât în măsura în care există certitudinea, determinată de natura produsului că starea sa nu a fost afectată de condițiile de păstrare, depozitare .

(10) Atunci când produsul reclamat poate fi acceptat ca probă, comisarul responsabil cu preluarea petițiilor va decide dacă este cazul să rețină produsul sau să îl lase în posesia petiționarului, urmînd ca acesta să fie solicitat a-l prezenta cu ocazia cercetării reclamației.

(11) În vederea probării neconformităților constatate sau a anumitor situații, echipa de control are obligația de a efectua, utilizînd dispozitivele din dotare Body Cam, fotografii/înregistrări video ce vor fi folosite exclusiv pentru susținerea documentelor de control, fiind interzisă difuzarea acestora de către membrii echipei de control în spațiul public. Difuzarea acestora către structurile ierarhic superioare

aceleia din care echipa de control face parte se poate face numai cu acordul scris al Comisarului Șef-Adjunct.

(12) Fotografierea și filmarea acțiunilor de control este obligatorie !!!

Este interzisă difuzarea sub orice formă a: fotografiilor și înregistrărilor video, a oricăror aspecte ce țin de respectarea intimității și a vieții private, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Fotografiile și înregistrările video vizând acțiunile de control, efectuate asupra produselor, elementelor de identificare, serviciilor prestate – sau asupra oricărei alte disfuncționalități constatate în activitatea profesionistului – și menționate în cadrul procesului verbal la constatări și ca anexe în cadrul acestuia, vor fi arhivate în format electronic în cadrul unui director dedicat.

(13) Ca urmare a cercetării efectuate, echipa de comisari va concluziona dacă reclamația este soluționată în mod favorabil (întemeiată) sau în mod nefavorabil (în defavoarea consumatorilor, neîntemeiată).

(14) În situația în care aspectele reclamate exced competenței materiale a instituției (ex. faptele reclamate prezintă indicii sau suspiciuni temeinice de săvârșire a unei fapte cu caracter penal, petentul este o persoană juridică, petiția se referă la fapte ale unui operator economic din afara SEE...), petentul va fi informat că aspectele reclamate nu au putut fi soluționate, cu precizarea cauzelor. Și în situația în care cercetarea petiției nu se poate efectua, ca urmare a altor cauze obiective (ex. furnizarea unor informații eronate, insuficiente) în registrul de evidență, la rubrica "Concluzii" se va înscrie "Reclamația este nesoluționabilă", cu precizarea cauzelor.

(15) Dacă cercetarea și concluzionarea reclamației impun efectuarea unor teste și analize de laborator, acestea trebuie să aibă la bază eșantioane din același lot cu produsul reclamat, prelevate de către comisari de la locul vânzării/producerii acestora.

(16) În funcție de natura petiției, trebuie să se asigure declanșarea cercetării, inclusiv testarea la un laborator, dacă se consideră necesar, cu prioritate, a probelor prelevate din produsele existente la vânzător sau prin extinderea cercetării petiției, la distribuitor sau producător/ambalator.

(17) În caz de suspiciune de neconformitate, comercializarea produselor existente la vânzător se va face pe propria răspundere a acestuia, mențiune care va fi stipulată în documentul de control, urmând ca, în cazul în care se constată a fi confirmată, fapta să fie sancționată drastic fără a fi posibilă aplicarea avertismentului.

(18) Decizia privind testarea produselor va avea în vedere prezumția de neconformitate, precum și următoarele aspecte:

- dacă produsul se pretează unei verificări sau analize în așa fel încât buletinul de analiză rezultat să poată fi fructificat în decizia luată de comisari prin procesul verbal;
- dacă starea produsului, inclusiv a ambalajului (atunci când starea produsului depinde de calitatea acestuia) permite să se demonstreze că testarea produsului conduce la o concluzie a cercetării;
- costul testelor, eventualul prejudiciu, numărul potențial de consumatori afectați și gravitatea riscului.

(19) Costul testelor și al analizelor de laborator poate fi suportat atât de către A.N.P.C. cât și de către operatorul economic cu acordul acestuia, dacă nu se constată vinovăția operatorului economic, iar în caz contrar, acesta este suportat exclusiv de către operatorul economic.

(20) Petentul poate apela la efectuarea unei expertize tehnice, după ce structurile teritoriale și-au epuizat căile legale pentru a soluționa reclamația, costul acesteia fiind suportat de către consumator. În cazul în care expertiza tehnică confirmă cele reclamate de consumator, acesta se va adresa din nou operatorului economic și în cazul în care răspunsul întârzie sau nu este în favoarea consumatorului, acesta se va adresa structurii teritoriale pentru soluționarea reclamației. În situația în care consumatorul continuă să fie nemulțumit, acesta se poate adresa instanțelor judecătorești.

(21) Echipa de control are obligația să pună în drepturi petiționarul, în conformitate cu prevederile legale, atunci când se constată că reclamația este justificată.

(22) În funcție de natura produsului și a rezultatelor primelor investigații efectuate la vânzător, echipa de control are obligația să extindă controlul și/sau asupra altor produse, existente la distribuitor ori la producător, inclusiv prin sesizarea altei/altor structuri teritoriale unde își desfășoară activitatea operatorul economic respectiv și/sau altor structuri ale administrației publice competente, altele decât cele ale A.N.P.C.

(23) Cercetarea reclamației și controlul extins asupra produselor existente la operatorii economici din lanțul de distribuție și/sau producție se va face în conformitate cu Procedura cadru de control .

(24) În cadrul acțiunilor de control privind soluționarea petițiilor Comisarii Sefi Adjuncți pot participa în orice stadiu al acestora fără a fi interpretat ca o imixțiune în actul de control. Comisarul Șef Adjunct are dreptul de a se alătura echipei de comisari, în orice stadiu al acțiunii de control pentru cercetarea reclamației fără a se crea astfel stări de incompatibilitate de funcții. În această situație, Comisarul Șef Adjunct ținut să respecte principiile actului de control enumerate la pct. 4.4.1. din Procedura Cadru privind activitatea de supraveghere și control și poate să semneze documentele întocmite în calitate de agent constator.

(25) Acolo unde aspectele sesizate pot afecta și alți consumatori, cercetarea este obligatorie, chiar dacă petentul își retrace reclamația/sesizarea având ca motiv soluționarea amiabilă.

CAP 5. STABILIREA MĂSURILOR ȘI ÎNCHEIEREA DOCUMENTELOR DE CONTROL

În funcție de rezultatele cercetărilor și controalele efectuate, comisarii vor avea în vedere următoarele posibilități pentru finalizarea acțiunii:

5.1. Finalizarea cercetării, în cazul în care reclamația este soluționată în defavoarea consumatorului (concluzionată ca fiind neîntemeiată), se va face prin consemnarea în Procesul verbal de Constatare, obligatoriu în mod argumentat. Finalizarea actelor de control aferente petițiilor soluționate în mod nefavorabil se face în maxim 10 zile calendaristice de la finalizarea verificărilor cu privire la aspectele reclamate, prin raportare la data la care a fost emis răspunsul către petent.

5.2. În urma acțiunilor de control având ca scop cercetarea petițiilor, agenții constatori pot încheia:

a) Proces Verbal de Constatare - în cazurile în care se constată, de regulă:

- lipsa abaterilor de natura celor reclamate, inclusiv asupra produselor/serviciilor similare controlate;

- operatorul economic decide soluționarea pretențiilor petentului în mod favorabil acestuia, chiar dacă pretențiile formulate nu sunt întemeiate.

- clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii - se trimite la instanța judecătorească

b) Proces Verbal de Constatare a Contravenției - în cazurile în care se constată :

- neconformitatea/periculozitatea/riscul produsului/serviciului;

- afectarea prin prejudiciul ce poate fi adus sau l-a adus consumatorilor;

- nemulțumiri repetate și confirmate ale consumatorilor;

- neîndeplinirea măsurilor stabilite anterior;

- refuzul/lipsa de interes în soluționarea petițiilor consumatorilor.

- În situațiile în care consumatorul s-a prezentat, în prealabil, la operatorul economic fără a-i fi soluționate pretențiile, iar în urma controlului, se constată că aspectele sesizate se confirmă, chiar dacă, urmare a acțiunii de control, operatorul economic reclamat a decis să remedieze deficiențele reclamate, însușindu-și concluzia cercetării.

5.3. Precizări

- În documentul de control se vor consemna abaterile de la prevederile legislației în domeniul protecției consumatorilor constatate asupra produselor/serviciilor în cauză, evidențiindu-se cele care confirmă concluzia cercetării.

- În situația în care, în urma soluționării petițiilor, aspectele sesizate se confirmă (sunt soluționate favorabil), produsul ce face obiectul petițiilor va fi considerat neconform, completându-se cap. H din procesele verbale încheiate. De asemenea, la cap. I din procesele verbale vor fi menționate obiectul petiției și concluzia cercetării.

- Echipa de control va încheia Proces Verbal de Constatare a Contravenției prin care se vor stabili măsuri în conformitate cu prevederile legale în domeniul protecției consumatorilor, menționându-se, totodată și obiecțiunile operatorului economic la rubrica "Mențiuni".

- La încheierea documentului de control, se va avea în vedere respectarea *Procedurii de îndrumare și control privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017.*

- Concluzia cercetării și măsurile stabilite prin Procesul Verbal de Constatare a Contravenției vor avea la bază, după caz, rezultatele verificărilor efectuate asupra produselor sau serviciilor similare comercializate, respectiv prestate la data controlului, rezultatele controlului extins la alte produse din spațiul de comercializare și, eventual, la distribuitor și/sau producător cu respectarea prevederilor procedurii de control, precum și rezultatele eventualelor buletine de analize și încercări.

- Prin documentul încheiat, comisarii vor stabili un termen pentru soluționarea aspectelor reclamate (remediere, înlocuire, achitarea contravalorii etc.), cu consultarea operatorului economic, fără însă a depăși termenul legal, în cazul produselor aflate în cadrul termenului de garanție.

- În situația în care operatorul economic nu respectă măsurile și termenul stabilit pentru soluționarea reclamației, comisarii vor încheia un nou proces verbal de constatare a contravenției (dacă procesul verbal încheiat anterior nu a fost contestat în instanță sau contestarea în instanță nu suspendă de drept aplicarea măsurilor/sancțiunilor dispuse), în conformitate cu Procedura cadru de control.

- În cazul în care operatorul economic nu asigură repararea sau înlocuirea produsului, sau dacă acesta nu a luat măsura reparatorie în termenul stabilit, operatorul economic are obligația să achite de îndată contravaloarea produsului la valoarea stabilită în contract.

- Totodată, după caz, se va consilia consumatorul să se adreseze instanțelor judecătorești, pentru repararea prejudiciului (solicitarea plății unor prejudicii morale sau daune conexe remedierii ori a înlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzătoare), acțiunea fiind scutită de taxa de timbru judiciar.

CAP 6. INFORMAREA CONSUMATORILOR PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR

(1) Concluzia cercetării, modul de soluționare a petițiilor și după caz, măsurile stabilite vor fi înscrise în mod obligatoriu în evidenta aferentă sesizării, așa cum va fi stabilită prin circulara emisă de Președintele A.N.P.C.

(2) În cazurile în care petițiile au fost primite direct de la consumatori, structurile teritoriale vor informa în scris petentul cu privire la concluzia cercetării, modul de soluționare și temeiul legal, respectându-se termenul legal. Răspunsurile se vor transmite în modalitatea aleasă de consumator, utilizând servicii poștale clasice sau prin poștă electronică.

(3) În cazurile în care petițiile au fost transmise de consumatori prin canal on line răspunsurile se vor transmite prin același canal la adresa de email indicată în cadrul petiției, cu excepția cazului în care consumatorul solicită în mod expres transmiterea răspunsului prin servicii poștale clasice.

(4) Semnarea exemplarului de răspuns transmis petentului poate fi fizic sau electronic și se va face de către Comisarul Șef Adjunct ori de către persoanele împuternicite. Răspunsul va cuprinde și temeiul legal al soluției. Exemplarul de răspuns către petent cât și cel ce se anexează la formularul de reclamație/sesizare se semnează obligatoriu atât de către Comisarul Șef Adjunct precum și de către comisarul care a cercetat petiția fie electronic fie fizic.

(5) În situațiile în care consumatorul este mulțumit de modalitatea prin care petiția a fost soluționată, sau nu mai dorește cercetarea acesteia, fapte menționate în documentele asumate și transmise de acesta instituției, inclusiv prin completarea formularului de retragere din sistemul privat abt, menționând detaliile de retragere, informarea în scris a petentului nu mai este obligatorie.

(6) În cazul petițiilor a căror cercetare urmează să fie efectuată în alt județ decât cel în care au fost înregistrate sau a celor care au fost transmise spre soluționare altor structuri ale administrației publice competente, structura teritorială care a înregistrat reclamația va înștiința în scris petiționarul că reclamația va fi soluționată de către altă structură, de la care va primi și răspunsul.

(7) Se va asigura un registru electronic (evidență) de reclamații, sesizări și informări, al cărui model va fi stabilit prin circulara emisă de către Președintele A.N.P.C. . Acesta va fi utilizat pentru toate categoriile de petiții indiferent de domeniul acestora . Acesta va fi folosit inclusiv pentru informațiile rezultate din

sesizările consumatorilor care fie doresc să își păstreze anonimatul, fie nu doresc să formuleze o petiție în forma impusă de legislația în vigoare dar care prezintă date importante, de interes general cu privire la aspecte care, dacă se confirmă, pot afecta drepturile consumatorilor, informații de care se va ține cont în planificarea acțiunilor de control.

(8) Comisarii șefi adjuncți sau împuterniciții acestuia, se vor asigura de faptul că registrul de reclamații/sesizări este completat la zi, cu toate datele necesare identificării petiției, parcursul acesteia precum și de verificarea informațiilor pertinente înregistrate .

(9) Concluziile rezultate în urma prelucrării informațiilor provenite din activitatea de soluționare a petițiilor primite de la consumatori vor fi utilizate în scopul elaborării sau îmbunătățirii unor reglementări din domeniul protecției consumatorilor, la programarea acțiunilor de control, inclusiv la elaborarea unor studii privind factorii de risc asupra produselor sau serviciilor destinate consumatorilor.

CAP 7. DISPOZIȚII FINALE

(1) Lunar, șefii structurilor teritoriale pentru protecția consumatorilor vor analiza activitatea comisarilor privind soluționarea sesizărilor și reclamațiilor consumatorilor. Pe baza acestora Comisarii Șefi Adjuncți au obligația de a lua măsuri administrative în vederea uniformizării activității, raportată la media activității desfășurate la nivel național .

(2) Vor fi luate în considerare și informațiile de la operatorii economici cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor.

(3) Informațiile preluate telefonic vor fi considerate petiții dacă prezintă date importante, de *interes general* cu privire la aspecte care, dacă se confirmă, pot afecta sănătatea, drepturile sau interesele consumatorilor și vor fi consemnate cu mențiunea informație telefonică. Acestea vor fi utilizate la programarea și executarea de acțiuni de control.

(4) Pentru clarificarea unor probleme legate de soluționarea petițiilor și care presupun cunoștințe de specialitate din diverse domenii de activitate, se va solicita punctul de vedere al autorității ce va avea obligația să răspundă în maxim 5 zile lucratoare.

(5) A.N.P.C. are obligația de a pune la dispoziția Comisarilor Șefi Adjuncți a tuturor rapoartelor legate de activitatea fiecărui Comisariat Județean, de acțiunile de control cu impact la nivel național, în vederea abordării unitare a activității fiecărei structuri teritoriale.

(6) Cercetarea sesizărilor/reclamațiilor se va efectua de către o echipă formată din minim doi comisari cu atribuții de control. Titularul actului de control este unul dintre participanții la acțiunea de control.

ANTET A.N.P.C

ANEXA nr. 1

FIȘA DE SESIZARE/RECLAMAȚIE

Nr. / Data

cu privire la lipsa conformității produselor sau serviciilor

A. Date inițiale

1.Numele și prenumele:Tel:.....e-mail:.....

Adresa:.....

2. Denumirea și adresa operatorului economic care a comercializat produsul sau serviciul, CUI, nr. telefon/fax : e-mail:.....

3. Data prezentării petiționarului la operatorul economic pentru soluționarea petiției

4. Produsul sau serviciul reclamat: (elemente de identificare și caracterizare)

.....

5. Modalitatea și data cumpărării produsului/serviciului:

.....

6. Detalii cu privire la neconformitățile sesizate/reclamate:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Documente probatorii anexate:

9. Produsele predate și acceptate pentru efectuarea cercetării și starea calitativă a acestora :

.....

10. Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 exclusiv în vederea cercetării reclamației.

11. Sunt de acord cu comunicarea prin posta electronică pentru a proteja mediul înconjurător

Semnătura petiționarului,

Semnătura persoanei din CJPC
care preia fișa

B. Date finale

11. Decizia conducerii C.J.P.C. cu privire la cercetarea sesizării/reclamației:

.....
.....
.....

12. Concluzia cercetării și măsurile stabilite:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

13. Nr. și data documentului care concluzionează cercetarea:

.....
.....

14. Date referitoare la informarea petiționarului și stingerea sesizării/reclamației:

.....
.....
.....

Comisar Sef Adjunct

Semnătura comisarului
care a efectuat cercetarea

REGISTRUL
de evidență a sesizărilor și reclamațiilor consumatorilor

Nr. Crt.	Nr. și data fișei petiției	Domeniul reclamat (BA/PSA, BN/PSN, SF)	Petiționar	Denumirea produsului/ serviciului	Modalitatea cumpărării produsului (direct/on line)	Entitatea reclamată CUI	Obiectul petiției	Numele și prenumele comisarilor care efectuează cercetarea
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Nr. și data documentului care concluzionează cercetarea	Concluzia cercetării	Măsurile stabilite	Nr. / data răspuns	Observații
9	10	11	12	13

*NOTĂ: Rubricile Registrului de evidență a sesizărilor și reclamațiilor consumatorilor menționate mai sus nu sunt limitative; Registrul poate conține, în plus, și alte detalii de identificare, după caz.

